



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 1/82/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובעים: 1. י.מ.כ.א בינוי ופיתוח בע"מ

2. גיל כוכבי

באמצעות איתן כוכבי

מרחוב רש"י 20 רמת גן

- נ ג ד -

הנתבעים:

דמרי חיותי ואח'

כולם מרחוב בר אילן 53, נווה ספיר

גבעת בית שמש

ה ח ל ט ה

1. בפני תובענה במסגרתה מבקשים התובעים כי אורה על תיקון צו רישום הבית המשותף בגוש 5239 חלקה 11 תוך הצמדת שטחים מהרכוש המשותף לתת חלקה 3 בבית וכן כי אורה על תיקון רישום שגוי בבעלות בתתי חלקות 16 ו-17 בבית.
2. לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות שיפוטית לדון בתובענה ובסעדים המבוקשים במסגרתה.
3. ויודגש, מצאתי מקום ליתן החלטה זו כבר עתה, עוד בטרם הומצאה לנתבעים, על מנת לקדם את ההליך ובזיקה להחלטת כבוד השופטת ענת זינגר מיום 18.02.16 בתיק (מחוזי י-ם) 51659-04-15.
4. סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969.
5. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות". על פי הלכה הפסוקה גם עילת המטרד איננה בסמכותו של המפקח (וכמוה גם עילות נוספות כגון היפר חובה חקוקה) (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231). העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/82/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

6. תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם, אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

7. עילת התביעה עניינה בזכויות קנייניות של הצדדים. הסעדים המבוקשים, מעצם טיבם וטבעם, הינם סעדים קנייניים מובהקים.

הן עילת התביעה והן הסעדים המבוקשים אינם נכללים בגדר סמכות שיפוטית של המפקח על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין הנ"ל - אין מדובר בסכסוך על פי תקנון (שהרי מבוקש, למעשה, לתקן את התקנון הרשום); אין מדובר בסכסוך מכוח הוראות חוק פרטניות הכלולות בסעיף 72 לחוק המקרקעין; אין מדובר בסכסוך שעניינו הסגת גבול; אין מדובר כלל בסכסוך שעניינו בפרק ו' לחוק המקרקעין.

8. אין די בעצם העובדה כי מדובר בבית משותף להקנות סמכות שיפוטית למפקח לדון בתובענה.

9. אומנם, תיקון צו רישום בית משותף מצוי בגדר סמכותו המנהלית של מפקח על פי סעיף 145 לחוק המקרקעין. אולם, הבקשה לתיקון דנן עניינה, כאמור, בהוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה בבית ובהתאם להוראות סעיף 62(א) לחוק המקרקעין "אין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

10. כך גם קובעות הוראות נוהל 4.2.1030 ו-4.2.1070 (קובץ נוהלי רישום והסדר מקרקעין (עדכון 5/15) (מפורסם באתר משרד המשפטים)) חובה לצרף הסכמות של בעלי זכויות בנסיבות דנן וזאת כתנאי להגשת הבקשה המנהלית לתיקון.

11. שעה שבידי התובעים אין הסכמות כאמור, אפילו לא של חלק מבעלי הדירות, הרי שממילא לא ניתן להיעתר לבקשה, גם בסמכות המנהלית.

ויודגש, בהתאם להוראות חוק המקרקעין כאמור, תיקון הצו דנן מחייב קבלת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית!

12. הדרך המשפטית לחייב את בעלי הדירות לבצע את תיקון צו הרישום כמבוקש הינה אך בנקיטת הליכים משפטיים קנייניים בפני הערכאה המוסמכת. בהתאם לדין כאמור אין המפקח מוסמך לדון בסמכויותיו השיפוטיות בהקשר זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/82/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

13. הדברים אמורים, וביתר שאת, בנוגע לבקשת תיקון רישום הבעלות בתתי חלקות פרטניים המחייבת, כמובן, קבלת הסכמת אותם בעלים רשומים (ה"ה פורטונוי הנתבעים 14 בהליך) אשר את זכויותיהם הקנייניות מבקשים לשנות! תביעות אלו מוגשות, כדרך השגרה, בפני בית המפשט המחוזי, ודאי בנוגע לזכויות קניין רשומות.

14. כאמור, מפקח על רישום מקרקעין (ויוער כי כמוהו גם רשם המקרקעין) אינם מוסמכים לבצע תיקון בפנקסי הזכויות במסגרת סמכויותיהם המנהליות אלא לאחר קבלת הסכמת אותם בעלים שאת זכויותיהם מבקשים לשנות או על פי החלטת הערכאה המוסמכת.

15. לאור האמור לעיל אני מורה על מחיקת הבקשה שהוגשה, כפי שהוגשה, במסגרת סמכותי השיפוטית.

אין מקום בנסיבות דנן גם להגשת בקשה מנהלית לתיקון ללא צירוף הסכמת בעלי הדירות כאמור לעיל.

על התובעים לפנות לערכאה המוסמכת בתובענה הקניינית המתאימה.

16. אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא החלטה זו לתובעים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי היום כ"ב אדר א תשע"ו, 02 מרץ 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים